



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 33

La Paz, 4 de julio de 2019

CONSIDERANDO:

Que el Parágrafo I del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado, referido a los Derechos Fundamentales, determina que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.

Que la Ley N° 164, de 8 de agosto de 2011, establece "el régimen general de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, del servicio postal y el sistema de regulación, en procura del vivir bien".

Que el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 3495 de 28 de febrero de 2018, crea la Agencia Boliviana de Correos, como una institución pública descentralizada de derecho público con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda".

Que mediante Informe Técnico INF/AGBC/DO N° 0025/2019 de 24 de mayo de 2019, se expresa que en los eventos en que el envío postal cuya entrega al destinatario o devolución a su remitente no haya sido posible por el operador, transcurrido un tiempo predeterminado a partir de la fecha de la imposición del mismo, el operador postal, para efectos de disminuir costos de custodia y de almacenamiento, exento de responsabilidad, debe quedar facultado para disponer el bien conforme a procedimiento.

Que mediante Informe Legal AGBC / RESP. LEGAL N° 037/2019 de 4 de julio de 2019, se recomienda la emisión de la correspondiente Resolución Administrativa que apruebe el Reglamento de Rezagos de la Agencia Boliviana de Correos.

POR TANTO:

El Director General Ejecutivo de la Agencia Boliviana de Correos, en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE y en ejercicio de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico vigente:

RESUELVE:

PRIMERO. - Aprobar el Reglamento de Rezagos de la Agencia Boliviana de Correos que en Anexo forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución Administrativa.

SEGUNDO. - Proceder a la publicación de la presente resolución administrativa en un órgano de prensa de amplia circulación nacional, de conformidad con el artículo 34 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo.

TERCERO. - La Dirección de Operaciones de la Agencia Boliviana de Correos queda encargada de la publicación, difusión, aplicación y cumplimiento de la presente Resolución Administrativa.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.


Ing. Víctor Pablo Martín Rodríguez
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS

Av. Mariscal Santa Cruz, esq. Calle Oruro
Edif. Centro de Comunicaciones La Paz - Mezzanine
Teléfono: (591-2) 2152423





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



REGLAMENTO DE REZAGOS

Artículo 1.- Podrán Caer en rezago los siguientes envíos:

- I.- Los que carezcan en lo absoluto de dirección.
- II.- Los que tengan dirección insuficiente, errónea, ilegible o incomprensible.

ARTÍCULO 2.- La correspondencia y los envíos que no puedan ser entregados a los destinatarios o devueltos a los remitentes, caen en rezago.

ARTÍCULO 3.- La Agencia Boliviana de Correos deberá levantar un inventario de la correspondencia y envíos caídos en rezago, precisando el nombre del remitente y del destinatario si esto fuera posible, debiendo publicar dicho inventario por una sola vez en el sitio web institucional.

ARTÍCULO 4.- Desde la realización de dicha publicación la correspondencia y envíos caídos en rezago permanecerán en las oficinas de correos durante 3 meses, a disposición de los remitentes o destinatarios.

ARTÍCULO 5.- Cumplido dicho procedimiento la Agencia Boliviana de Correos podrá proceder a la destrucción de la correspondencia y envíos caídos en rezago cuando éstos carezcan de valor comercial alguno. En el supuesto de que se trate de correspondencia y envíos con valor comercial, podrá proceder a su enajenación mediante convocatoria pública. Los importes que se obtengan por dicha enajenación, serán registrados como Otros Ingresos no Especificados de la Agencia Boliviana de Correos para su ejecución de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA).

ARTÍCULO 6.- La Agencia Boliviana de Correos debe agotar todas las instancias necesarias para la entrega de correspondencia al destinatario, así como al remitente; cumplir con los plazos mínimos para realizar el procedimiento de rezago; mantener a disposición la documentación que acredite tales circunstancias; gestionar la solicitud de rezago y proceder a la entrega del envío postal a su costo si del acto de apertura surgieran elementos suficientes que permitan la localización del remitente.

ARTÍCULO 7.- En su caso, toda comunicación contenida en los envíos postales será destruida respetando el secreto de la comunicación.

ARTÍCULO 8.- La correspondencia en rezago tendrá el siguiente tratamiento:

- a) Los envíos deben ser remitidos a un almacén de rezagos, que debe estar debidamente resguardado y señalizado.
- b) Es necesario almacenar en sacas debidamente cerradas y marcadas adecuadamente como "rezagos".
- c) Se debe almacenar y verificar que las sacas estén introducidas en una base de datos.
- d) Corresponde verificar y consignar el estado de cada envío (nombre del remitente y del destinatario, motivo de la devolución, intentos de entrega al destinatario o devolución al remitente, soportes documentales que se reciben y que acreditan la condición de envío postal declarado en rezago, así como cualquier observación pertinente).
- e) Los sobres que al palparlos sólo contengan papel, pueden ser picados sin abrir.

www.correos.gob.bo

Av. Mariscal Santa Cruz, esq. Calle Oruro
Edif. Centro de Comunicaciones La Paz - Mezzanine
Teléfono: (591-2) 2152423

